

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2702/2533

นางศิริินทร์ ลออจันทร์

โจทก์

นายจรัส รุจาคม กับพวก

จำเลย

นายนิวัฒน์ พงศ์กิจวิฑูร ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 96 แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 20,000 บาทพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง(19 กันยายน 2529) เป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระให้จำเลยที่ 2 ชดใช้แทน

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 48,000 บาทแก่
โจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา
พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 86,87)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยที่ 1
ได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น
(อันดับ 63,80)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยทั้งสอง หรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระ
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีกสองปี
มาวางศาลจนเป็นที่พอใจของศาลชั้นต้นและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยทั้งสอง หรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระ
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีกสองปี
มาวางศาลจนเป็นที่พอใจของศาลชั้นต้นและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สวิน อักษรายุธ-อุดม เฟื่องฟุ้ง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>